

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 923/2541 ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นาย ปิยะ ทรรพนันท์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 296 วรรคสอง

การประเมินราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเพื่อดำเนินการบังคับคดีต่อไปนั้น การที่จะประเมินราคาเท่าใดยังไม่มีข้อผูกมัดผู้ที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี จึงยังไม่มีกรณีที่เป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีที่จะร้องขอต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองจำเลยจึงไม่อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการประเมินราคา ของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตามบทกฎหมายข้างต้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 2,885,303.23 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 16390 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาด

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ในวันที่ยึดทรัพย์สินจำเลยที่ 2 เดินทางไปต่างจังหวัด บุตรของจำเลยที่ 2 ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาให้ต่ำเพื่อจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยเมื่อมีการถอนการยึด หากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายไปตามราคา

ประเมินซึ่งต่ำกว่าราคาท้องตลาดและราคาประเมินของสำนักงานที่ดินที่แท้จริงแล้ว
จำเลยที่ 2 จะได้รับความเสียหายเพราะราคาที่ดินตารางละ 50,000 บาท และสิ่ง
ปลูกสร้างราคาไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีให้สำนักงานวาง
ทรัพย์กลางประเมินราคาทรัพย์ใหม่และขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลย
ที่ 2 ไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การประเมินราคาทรัพย์ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเพื่อ
ดำเนินการบังคับคดีต่อไปนั้นการที่จะประเมินราคาเท่าใดยังไม่มีข้อผูกมัดผู้ที่มีส่วน
ได้เสียในการบังคับคดี จึงยังไม่มีกรณีที่เป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีที่จะร้องขอต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
296 วรรคสองดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการ
ประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตามบทกฎหมายข้างต้น

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-บุญธรรม อยู่พัก-วิเทพ ศิริพากย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ